



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעות :

1. ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ
 2. נציגות האגף המסחרי-הבית המשותף ברחוב סוקולוב 16 הוד השרון
- באמצעות ב"כ עו"ד יפה אלון
בית אל 41, תל אביב - יפו

נגד

הנתבעים :

1. יעקובי עציון,
 2. גולדשמידט אמירה,
 3. גולן אריאלה,
 4. פריינטה רשל,
 5. כהן יפה,
 6. שבתאי מרים,
 7. בליברג טליה,
 8. שאלתיאל מירקו מלכה,
 9. חי נתנאל,
 10. גולן אוסטר אלונה
 11. גולדשמידט עדינה,
 12. גולן בונייה,
 13. ברוכים עודד,
 14. קבאביה אלברט,
 15. קבאביה שרה,
 16. בלין אנה
 17. בלין איגור,
 18. בן יוסף לימור
 19. שניידרמן ציפורה,
 20. בן יוסף גיל,
 21. רוטקוף חיים,
 22. רוטקוף אסתר
- באמצעות ב"כ עו"ד אירית דרדיק
ת"ד 548 כפר-סבא מיקוד 44104

פסק דין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תביעה למתן צו עשה, המורה לנתבעים לסלק ידם מחלקו של גג האֶקְסֶדֶרָה (להלן ובשמה הלוועזי המקובל - "הקולונדה") תוך השבת המצב לקדמותו על פי היתר הבניה המקורי. וכן הסרת מצלמות שהותקנו בניגוד לדין.

העובדות וההליך

1. עניינה של התביעה בבית משותף מורכב ברחוב סוקולוב 16 בהוד השרון, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 864 בגוש 6412 (להלן - "הבית המשותף").
2. הבית המשותף מורכב משני אגפים: אגף מגורים ואגף מסחרי. בבית המשותף 11 קומות + גג והוא כולל 19 יחידות משנה. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם, אשר אושר לרישום עם מתן צו רישום הבית המשותף בתאריך י"ג בתשרי תשס"ז (5.10.2006) (להלן - "התקנון המוסכם").
3. התובעות, חב' ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ ונציגות האגף המסחרית (להלן ולשם הנוחות ייקראו יחד: "התובעות") היא הבעלים של יחידות המשנה 1-3 המזוהות כחנויות באגף המסחרי (להלן - "האגף המסחרי").
4. הנתבע 1 - יעקובי עציון הוא הבעלים של יחידת משנה 4 והנתבעת 2 - גולדשמידט אמירה היא הבעלים של יחידת משנה 5 (להלן: "הנתבעים").
5. אל התביעה צורפו יתר בעלי יחידות המשנה 6-19 באגף המגורים (להלן - "הנתבעים 22-3") שהם בעלי הדירות המזוהות באגף המגורים (להלן - "אגף המגורים"), אשר מורכב מ-16 יחידות משנה.
6. בהתאם לתשריט הבית המשותף, על השטח שעליו בנויה קולונדה, רשומה זיקת הנאה לטובת הציבור. גג הקולונדה הוא השטח שבמחלקות נושא תביעה זו (להלן: "השטח שבמחלוקת").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. כך שלמעשה השאלה העיקרית שבמחלוקת היא האם השטח שבמחלוקת שייך לאגף המסחרי, כטענת התובעת, או שהוא חלק מהרכוש המשותף כטענת הנתבעים, ומשכך הם רשאים להשתמש בו באופן סביר, ואף באמצעות הרוב הדרוש, להרחיב את דירתם על גבי השטח שבמחלוקת.

8. אין מחלוקת בין הצדדים, כי הגישה היחידה שיש לשטח שבמחלוקת היא מתוך דירות הנתבעים. כמו כן, אין מחלוקת בין הצדדים, כי במסמכי הרישום של הבית המשותף, השטח שבמחלוקת לא מוצמד לאגף המגורים, ולאגף המסחרי.

תמצית טענות התובעת בכתב התביעה:

9. על פי התשריט, לנתבעים מרפסת בשטח של 16 מ"ר בלבד, אולם בניגוד לדין הם פלשו לשטח שבמחלוקת ובכך כל אחד מהם סיפח לעצמו שטח של כ-34 מ"ר, על חשבון האגף המסחרי. גם תכנית בנין עיר הרלבנטית למגרש, וגם המידע התכנוני מטעם הרשות המקומית, תומכות בכך.

10. כמו כן, בניגוד להצהרתם, עושים הנתבעים שימוש ייחודי בשטח שבמחלוקת אליו כאמור פלשו ללא רשות התובעת. אין מחלוקת כי הגישה היחידה לשטח שבמחלוקת הוא מתוך דירת הנתבעים, ומשכך אין הדבר מהווה שימוש סביר במקרקעין.

11. אף בהתאם לתקנון המוסכם, השטח שבמחלוקת שייך לשטח המשותף המסחרי. וכמו כן, בהליך שהתנהל בין הצדדים בעבר, במסגרת פסק דין משלים בתיקים המאוחדים 314/16 ו- 319/16 (להלן-"**פסק הדין משנת 2019**"), נקבע באופן מפורש כי השטח שבמחלוקת שייך לתובעת, זאת על בסיס התקנון המוסכם.

12. הקולונדה נועדה לשמש רק את באי השטח המסחרי, ומשכך השטח שבמחלוקת צמוד לאגף המסחרי בלבד. זיקת ההנאה שנרשמה בשטח רצפת הקולונדה לטובת הציבור, נעשתה אך לטובת באי האגף המסחרי.

13. הנתבעים הפרו את חובת תום הלב עת פרצו לשטח שבמחלוקת שהוא קניינה של התובעת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

14. יש במעשיהם של הנתבעים משום עשיית עושר שלא במשפט.
15. כמו כן, אגף המגורים התקין מצלמות על גבי הרכוש המשותף של האגף המסחרי, וזאת ללא קבלת רשות או הסכמה מנציגות האגף המסחרי, ובניגוד לדין.
16. פסק דין שניתן בבית המשפט השלום בעניינם של התובעת והנתבעים (ת"א-13796-09-17) בוטל במסגרת ערעור שהגישה התובעת לבית המשפט המחוזי (ע"א-54724-12-19), תוך שהרכב הערעור הציע לצדדים לפנות למפקח על רישום מקרקעין, ומכאן התביעה.
17. לפיכך מבקשת התובעת כי יינתן צו עשה נגד הנתבעים, במסגרתו יינתן צו לסילוק ידם של הנתבעים מהשטח שבמחלוקת, תוך החזרתו למצבו המקורי על פי ההיתר, ולהורות כי השטח שבמחלוקת שייך לתובעת, וכן להורות על סילוק המצלמות והכול תוך חיוב הנתבעים בהוצאות ההליך.

תמצית טענות הנתבעים בכתב ההגנה:

18. בכתב ההגנה הכחישו הנתבעים את טענות התובעת. התובעת מנסה להתיש את הנתבעים ומשכך נקטה עד כה נגדם בשבעה הליכים משפטיים שונים, אשר בחלקם ננקטו נגד הנתבעת 2 באופן אישי, אך משום שהיא משמשת כנציגת אגף הדיירים.
19. ממסמכי רישום הבית המשותף, עולה באופן ברור כי השטח שבמחלוקת אינו צמוד לאגף המסחרי. לא לפי נסח הרישום, לא לפי התשריט, לא לפי צו הבית המשותף, ולא לפי התקנון.
20. השטח שבמחלוקת הוא קירווי לשטח משותף בבניין שלגביו נרשמה הערת אזהרה זיקת הנאה לטובת הציבור והוא המשך לרצפת המגורים כהמשך ישיר למרפסות הנתבעים, אשר קבלו את החזקה בדירותיהם כפי המצב הבנוי, לרבות השטח שבמחלוקת.
21. עוד טוענים הנתבעים כי בניגוד לטענת התובעת, התקנון המוסכם, אינו קובע כי השטח שבמחלוקת שייך לרכוש המשותף המסחרי. גם פסקי הדין שאזכרו על ידי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התובעת, אינם קובעים דבר לעניין השטח שבמחלוקת, לרבות פסק הדין משנת 2019, אשר עסק בין השאר, בקירות החיצוניים ולא בשטח שבמחלוקת.

22. פסק הדין משנת 2019, ניתן כאמור על ידי המפקח על רישום מקרקעין, וממילא אין בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין כדי לקבוע בנוגע לזכויות קנייניות ותיקון צו רישום הבית המשותף, משום שהדבר בסמכות בית המשפט המחוזי. כמו כן, אין למפקח על רישום מקרקעין, סמכות לדון בסעד מסוג עשיית עושר.

23. נציג התובעת מעולם לא פנה לנתבעים בנוגע לשטח שבמחלוקת, אלא רק בשנת 2017, לאחר שהנתבעים הגישו נגד התובעת תביעה.

24. אף הסכם המכר במסגרתו רכשה התובעת את חלקה מהקבלן, אינו מציין דבר בנוגע לשטח שבמחלוקת, ולא בכדי.

25. תשריטי חיוב הארנונה של הרשות המקומית מראים כי הרשות המקומית מייחסת את השטח שבמחלוקת לאגף המגורים. כך גם עיון בהיתר הבניין מעלה כי השטח שבמחלוקת מופיע כחלק בלתי נפרד מאגף המגורים.

26. השטח שבמחלוקת אינו משמש כלל את השטח המסחרי, השטח שמתחתיו משמש את הולכי הרגל בקרב הציבור הרחב לטובתם אף נרשמה זיקת הנאה, ולא בכדי אין לשטח המסחרי כל גישה לשטח שבמחלוקת.

27. השימוש שעושים הנתבעים בשטח שבמחלוקת הוא שימוש סביר ברכוש המשותף, במיוחד לאור העובדה כי הגישה אליו היא רק מדירתם, כך היה הדבר מאז ומעולם. כל שיש בשטח שבמחלוקת הוא אדניות ופרחים לשם יצירת חזות יפה, ולא מעבר לכך.

28. מצלמות האבטחה לא הוקמו בשטח השייך לאגף המסחרי, אלא על גבי השטח השייך לרכוש המשותף הכללי. המצלמות הותקנו בתחילת שנת 2016, לאחר שרוב בעלי הדירות בקשו ואף שלמו עליהן. מדובר במעשה עשוי, אשר עד להגשת ההליך שבכותרת, התובעת לא הסתייגה ממנו. התובעת אף עודכנה בזמן אמת על אודות התקנת המצלמות, ולא הסתייגה מכך. משכך יש בטענתה כיום משום שיהוי רב. מה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עוד שהתובעת עצמה התקינה מצלמות על גבי הרכוש המשותף, ללא הסכמת הדיירים, ואף פועלת לביצוע מעשי בילוש נגד הנתבעים ומפרה את פרטיותם.

29. נטל ההוכחה מוטל כל כולו על התובעת, אולם היא כשלה להרימו.

מהלך הדיון

30. בתאריך י"ט בטבת תשפ"א (3.1.2021), התקיים קדם משפט לפני כב' המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין, אושרת ארפי מוראי (להלן-"**דיון קדם המשפט**"). במסגרתו, לובנו טענות הצדדים, ובסופו של הדיון, לאחר שנשמעו טענות הצדדים באריכות, ניתנה לנתבעים ארכה בת שלושים ימים לצרף את עמדת בעלי הדירות בבית המשותף (הנתבעים 3-22) לעניין הסכמתם להרחבת דירת הנתבעים באמצעות הצמדת חלק השטח שבמחלוקת לדירתם, בהתאם להוראות סימן ג' לחוק המקרקעין.

31. בהמשך להחלטה שהתקבלה בדיון קדם המשפט, הנתבעים צירפו את הסכמתם של בעלי 15 מתוך 19 יחידות המשנה בהתאם להוראות סימן ג' לחוק המקרקעין לעניין הרחבת דירה.

32. מאחר שהתובעת נותרה בעמדתה שהשטח שבמחלוקת הוא שטח השייך לאגף המסחרי, ניתנה החלטה לצדדים להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמם.

33. התיק הועבר לטיפול לאחר מינויה של כב' המפקחת הבכירה על המקרקעין, אושרת ארפי מוראי, למפקחת בכירה על רישום מקרקעין באזור ת"א, מכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין התשכ"ט - 1967 (להלן-"**חוק המקרקעין**").

34. בתאריך י"ז באדר תשפ"א (1.3.2021) הגישה התובעת תצהיר עדות הראשית החתום על ידי מר יצחק רייסקין.
בתאריך ט"ז באייר תשפ"א (28.4.2021) הגישו הנתבעים תצהיר עדות ראשית מטעם הנתבע 1 ומטעם הנתבעת 2.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. בתאריך כ"ז באייר תשפ"א (9.5.2021), התקיים דיון ההוכחות. במהלכו נשמעו עדויות המצהירים מטעם הצדדים. יצוין כי עדותו של הנתבע 1 נשמעה בהיוועדות חזותית, בהסכמת התובעת, אך תוך בקשה כי הדבר יקבל ביטוי במסגרת הוצאות ההליך בשל העיתוי בו הוגשה הבקשה, ימים ספורים בלבד לפני דיון ההוכחות.

36. לאחר שהסתיימו ההוכחות, ובהתאם לתקנה 74 לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018, סיכמו הצדדים את טענותיהם בעל-פה.

37. אביא להלן עיקר טענות הצדדים בגדרם.

תמצית טענות התובעת בסיכומיהם

38. בסיכומיה טענה התובעת כי הנתבעים 3-16 לא צירפו ייפוי כוח לתיק, ממנו אפשר ללמוד כי הם מסכימים לייצוג בסוגיה העיקרית שבמחלוקת.

39. הסכמות הנתבעים 3-16, אשר עליהן חתמו הנתבעים, אינן מפורטות כנדרש, וממילא נמנעה מהתובעת האפשרות לחקור אותם בחקירה נגדית, משום שהם נמנעו להגיש תצהיר עדות ראשית מטעמם. וממילא, אין בהסכמתם לחייב, שעה שלא הוכרעה השאלה בנוגע לשטח שבמחלוקת.

40. כמו כן, הנתבעים לא עונים על הגדרת חוק המקרקעין לעניין הרחבת דירה, גם לעניין תכלית החוק ומטרתו. מטרת החוק הייתה להרחיב דירה צפופה, ולא כפי שארע במקרה שלפנינו. מה עוד שהנתבעים לא הציגו כל היתר מהרשות המקומית, שהוא תנאי הכרחי וראשוני, ובהעדרו אין כל משמעות להסכמות חלק מהדיירים.

41. סעיף 4 לתקנון המוסכם קובע כי השטח שבמחלוקת שייך לתובעת. פסק הדין משנת 2019, הבהיר עניין זה באופן מפורש וחלוט בעמ' 12 בסעיפים 33-36 לפסק הדין.

42. מלבד התקנון המוסכם ופסק הדין משנת 2019, קיימות ראיות נוספות התומכות בגישת התובעת. תשריט הבית המשותף מראה על קו מפריד בין האגפים בהפרדה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של קו בניין חמישה מטרים ולכן השטח שבמחלוקת לא יכול להיות שייך לנתבעים שכן הוא מנוגד לתכנית.

43. השטח שבמחלוקת הוא גג הקולונדה שהיא מעבר מקורה להולכי רגל, עליו רשומה זיקת הנאה לטובת הציבור, לשימוש השטח המסחרי וכשביל גישה לחנויות האגף המסחרי. אלמלא השטח המסחרי, לא היה צורך בקולונדה. כך שהמרתף, החנויות והשטח שמחלוקת עטופים בקירות חיצוניים המהווים את קניינה של התובעת.

44. הסיבה שבגינה לא צוין באופן מפורש בתשריט כי השטח שבמחלוקת שייך לתובעת, היא כי בעבר לא היה נהוג לסמן שטח מסוג זה.

45. הנתבעים הסיגו גבול ומשתמשים באופן ייחודי בשטח שבמחלוקת בניגוד לדין, לחוק ולפסיקה.

46. אשר למצלמות - הנתבעים התקינו מצלמות על גבי הרכוש המשותף של האגף המסחרי, בניגוד לדין וללא כל הסכמה. אומנם המצלמות הותקנו בשנת 2016, ומאז התנהלו כמה הליכים בין הצדדים, אך בעלי התובעת אינם נמצאים במקום ולא ידעו על התקנת המצלמות בזמן ניהול ההליכים הקודמים, ולכן בניגוד לטענת הנתבעים, לא היה כל שיהוי מצד התובעת.

47. לפיכך עומדת התובעת על קבלת מלוא הסעדים כפי שהועלו בכתב התביעה, נגד הנתבעים כולם לרבות חיוב כל הנתבעים (למעט הנתבעת 4) בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד כדין, כשבמסגרת השיקולים לעניין פסיקת הוצאות ההליך, יילקח בחשבון שהנתבעים 3-16 לא טרחו להגיש תצהיר מטעמם.

תמצית טענות הנתבעים בסיכומיהם

48. אין פסול בעובדה שהנתבעים 3-16, לא הגישו תצהיר עדות ראשית. דבר לא מנע מהתובעת לזמנם לעדות, ולחקור אותם על ההסכמות שנתנו לנתבעים להרחיב את דירתם, אך היא לא ראתה לנכון לעשות כן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

49. בסיס טענת התובעת לפיה השטח שבמחלוקת שייך לאגף המסחרי, שגוי מיסודו וסותר את מסמכי הבית המשותף, אשר מוכיחים כי השטח שבמחלוקת אינו צמוד לאגף המסחרי, או לאגף המגורים. ואף קיימת הודאת בעל דין בעניין זה, במסגרת הדיון הדבר נאמר מפורשות על ידי התובעת. די במסמכי הבית המשותף, כדי לדחות את התביעה.

50. גם הראיות וגם ההיגיון מעידים כי השטח שבמחלוקת לא שייך לאגף המסחרי. כך למשל, אין מחלוקת כי השטח שבמחלוקת הוא המשך ישיר למרפסת דירת הנתבעים, וממילא רק להם גישה אליו. אפילו הרשות המקומית רואה בשטח שבמחלוקת כשטח השייך למבנה המגורים.

51. הנתבעים לא משתמשים באופן ייחודי בשטח שבמחלוקת, אלא שימוש סביר בלבד. אף התמונות שצורפו לתצהיר התובעת אשר צולמו לפני כארבע שנים מעידות כך.

52. הנתבעים מעולם לא שינו את מבנה המרפסת, והתובעת אף לא הביאה כל ראיה כי נעשה על ידם שינוי כזה.

53. התובעת לא העידה את העדים הרלבנטיים, לרבות הקבלן שבנה את הבניין, ויש בכך כדי לפעול לרעתה.

54. בהתאם להחלטה, הנתבעים הגישו את ההסכמות המפורשות של 15 מתוך 19 בעלי דירה בבית המשותף שבבעלותם 139/174 מהשטח, שבעולה מהן - הסכמות מפורשות של הרוב הדרוש לכך שהשטח שבמחלוקת יוצמד לדירות הנתבעים. ההסכמות הן מפורטות ועונות על דרישת הדין - שבסימן 11 לחוק המקרקעין שעניינו שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה. טענות התובעת בדבר תכלית הרחבת הדירה, אינן נכונות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

55. הרחבת דירות הנתבעים על השטח שבמחלוקת אינן דורשות היתר בניה משאינן כרוכות בעבודות בנייה.

56. התקנון המוסכם אינו קובע כי השטח שבמחלוקת שייך לתובעת. שכן בהתאם לתקנון המוסכם, מה שנמצא פיזית מחוץ לשטח האגפים, הוא רכוש משותף לשני האגפים. התקנון המוסכם החרג באופן מפורש שטח שנמצא בתוך אגף מסויים כגון חדר אשפה. דבר המעיד כי השטח שבמחלוקת שאינו נמצא בתוך אחד האגפים, הוא רכוש משותף.

57. פסק הדין משנת 2019, לא קבע דבר על אודות מעמדו הקנייני של השטח שבמחלוקת, וממילא אין בסמכות המפקח על המקרקעין, להכריע בכך. מה עוד שהכרעה בגררא, ככל שהייתה כזו, אינה מהווה מעשה בית-דין.

58. לעניין המצלמות, מדובר במעשה עשוי שבוצע במימון 85% מבעלי דירות המגורים. התובעת הודתה כי עודכנה בזמן אמת על כך, ולא הביעה כל התנגדות. לפיכך טענתה כיום נטענת בשיהוי רב, ויש לדחותה.

59. לפיכך טוענים הנתבעים כי יש לדחות את כל רכיבי התביעה, ולחייב את התובעת בהוצאות משמעותיות שישקפו את התנהלותה של התובעת.

דיון והכרעה

60. בבית המשותף קיימים שני מרכיבים הכרחיים, הדירות והרכוש המשותף (יהושע ויסמן דיני קניין-בעלות ושיתוף 375 (1997) (להלן-"ויסמן"). משכך, כדי שהתביעה תתקבל, על התובעת הנטל להוכיח כי השטח שבמחלוקת משוייך לשטח של האגף המסחרי. ככל שלא תצליח לעשות כן, הרי שהשטח שבמחלוקת הוא רכוש משותף כללי שכן כל מה שאינו רשום כדירה הוא חלק מהרכוש המשותף, למעט החלקים שהוצמדו לדירות [ראו סעיף 52 לחוק המקרקעין; ע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון, פרופסור, בפסקה 33 (נבו 27.08.2009); ויסמן לעיל, בעמ' 381].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

61. ככל שהשטח שבמחלוקת שייך לרכוש המשותף, יוכלו הנתבעים להרחיב את דירתם, אך יהיה עליהם הנטל להוכיח כי הם עומדים בתנאי הוראת סעיף 71ב (א) לחוק המקרקעין לחוק המקרקעין ויש להם את הרוב הדרוש לשם כך, שכן נטל זה חל על אלו המבקשים להיבנות מהוראת הסעיף הנ"ל וליהנות מהרוב המופחת שנקבע בו.

62. אקדים ואציין כי המפקח על רישום מקרקעין רשאי לדון בגררא בשאלה שהכרעתה נדרשת לבירור העניין שלפניו ובמקרה שלפנינו, השאלה שהכרעתה נדרשת היא סילוק היד בשטח שבמחלוקת [ע"א 10112/03 גיטה פת נ' דן קטלן-אסן, בפסקה 23 (04.10.2009); ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' דן ירדני, לח(4) 487 (1984)]. כך שלצורך כך, יש להידרש, גם למחלוקת שבין הצדדים בשאלת זכויותיהם בשטח שבמחלוקת. אלא שכאמור בנושא זה, אדון בגררא אגב שאלת סילוק היד, והיא אינה מונעת הבאתה של שאלה זו בפני בית המשפט לו נתונה הסמכות הייחודית לדון ולהכריע בעניינים קניינים.

63. אבחן תחילה, האם טענות התובעת מקבלות ביטוי במסמכי הרישום של הבית המשותף. כידוע, מסמכי הבית המשותף, מהווים הוכחה חותכת לתוכנם, שכן תכלית הרישום הוא ליצור אמון הציבורי במרשם ובאפשרות להסתמך עליו כמרשם סופי, בלעדי ומוחלט. [סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין; ע"א 1559/99 שושנה צימבלר נ' רבקה תורג'מן נז(5) 49 (2003)].

בחינת מסמכי הרישום של בית המשותף

64. עיון מדוקדק במסמכי הרישום של הבית המשותף מעלה כי אין בהם כדי לתמוך בטענת התובעת לפיה החלק שבמחלוקת שייך לאגף המסחרי ולא לרכוש המשותף.

התשריט

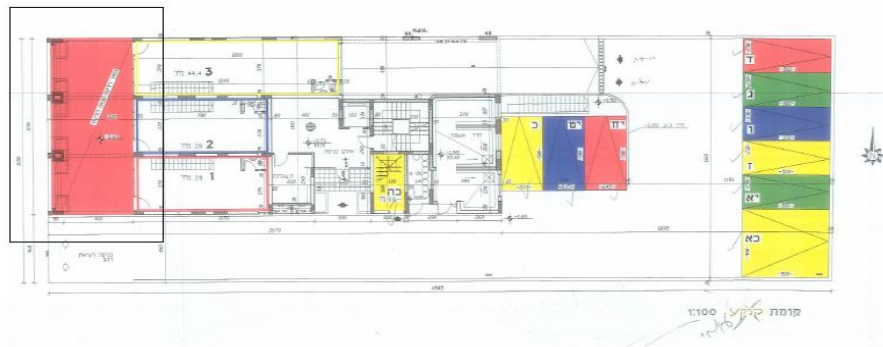
65. להלן החלק הרלבנטי מתוך תשריט הבית המשותף של קומת הקרקע:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



66. עיון בתשריט מעלה כי הקולונדה, אשר מסומנת באדום על גבי התשריט (ומסומנת כאן לשם הנוחות במרכז המלבן), היא למעשה שטח נפרד מהחנויות. גג הקולונדה שהוא השטח שבמחלוקת אינו בנוי מעל החנויות ומעל האגף המסחרי אלא הוא נפרד להם.

67. כך שהתשריט אינו מראה כי יש הצמדה כלשהי של הקולונדה לאגף המסחרי, וממילא על שטח הקרקע של הקולונדה זיקת הנאה לציבור. משכך, אין בתשריט הבית המשותף כדי לתמוך בגישת התובעת, אלא להיפך. ככל שהשטח שבמחלוקת היה אכן שייך לתובעת, חזקה כי הדבר היה מקבל ביטוי בתשריט הבית המשותף.

68. אינני מקבל את טענת התובעת, לפיה בעבר לא היה מקובל להוסיף לתשריט הבית המשותף את שטח הקולונדה. טענה עובדתית זו לא הוכחה על ידה, וזאת כאשר נטל ההוכחה לעניין זה מוטל על כתפי התובעת, בייחוד כאשר היא מנסה לטעון טענות אשר אינן עולות בקנה אחד עם מסמכי רישום הבית המשותף.

69. כמו כן, איני מקבל את טענת התובעת לפיה זיקת ההנאה נועדה לטובת ציבור באי השטח המסחרי בלבד ואלמלא השטח המסחרי, לא היה צורך בקולונדה. טענה זו, לא הוכחה, ואף אין כל דרך לקבוע כי הולכי הרגל הפוסעים להנאתם ברחוב סוקולוב, מספר 16 מתחת לצל הקולונדה, שמים פעמיהם דווקא לחנויות האגף המסחרי, חלקם בוודאי מוצאים בקולונדה מחסה (מפני שמש או גשם) ללא קשר לאגף המסחרי, וממילא אין לטענת התובעת כל רלבנטיות לסוגיה שבמחלוקת.

70. כאן המקום לציין שגם טענת התובעת לפיה השטח שבמחלוקת לא יכול להיות שייך לנתבעים שכן הוא מנוגד לתכנית בנין עיר, לא הוכחה על ידי התובעת וממילא עניינה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בפן התכנוני ולא הקנייני. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו בעניין רע"א 259/99 חב' פליצה ראובן בע"מ נ' ציפורה סופיוב, נה(3) 385, (2001), בפסקה 11: "תכנית בניין העיר שהוצגה כשלעצמה אינה מעלה או מורידה לצורך הבנת מהות הזכויות הרכושיות בקרקע ובמבנה, שכן היא עוסקת בהיבט התכנוני בלבד. יוצא אפוא כי צדק בית-משפט קמא בהניחו כי הקולונדה היווה חלק מהרכוש המשותף של הבניין."

טבלת הצמדות וצו רישום הבית המשותף

71. אף עיון בטבלת השטחים וההצמדות של האגף המסחרי, אינו תומך בטענת התובעת (ראו סעיף 1 לצו רישום הבית המשותף - נספח 11 לכתב התביעה). ניתן להיווכח כי בטבלה מופיעות באופן מדויק ההצמדות השייכות לאגף המסחרי - חניות ומחסנים וגודלם המדויק. אך הקולונדה, או חגג שלה, אינם מוזכרים ולו ברמז בטבלת השטחים של האגף המסחרי.

72. וכן, עיון בעמוד 5 לצו רישום הבית המשותף מתאריך 5.10.2006, מעלה כי רשום בו באופן מפורש כי שטח זיקת ההנאה עליו בנויה הקולונדה יירשם "בדף הרישום של הרכוש המשותף". דבר העומד בניגוד לטענת התובעת.

התקנון המוסכם

73. כאמור, לבית המשותף תקנון מוסכם (נספח 2 לתצהיר עד התובעת).

74. בהתאם לפסיקה תקנון מוסכם של בית משותף הוא הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם, ומשנרשם בפנקס הבתים המשותפים ניתן לו מעמד קנייני (רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונר שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ (נבו) 16.01.2013).

75. מטרת התקנון המוסכם היא להסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף (סעיף 61 לחוק המקרקעין לחוק המקרקעין). עוד יש לזכור כי משנרשם תקנון מוסכם, כוחו יפה לכל בעלי הדירות בבית המשותף,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

וגם אלו, שנעשו בעלי דירות לאחר מכך (סעיף 62ג) לחוק המקרקעין לחוק המקרקעין).

76. מטרתו של התקנון המוסכם הוסבר היטב בעניין עש"א (מחוזי חי') 15624-06-15 פריבאי נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' התעשיה 11 נשר (נבו, 08.11.2015) כד: "אולם להבדיל מחוזה רגיל, המחייב רק את הצדדים לו, התקנון המוסכם כוחו יפה גם כלפי אדם, שנעשה לבעל יחידה בבית המשותף לאחר רישום התקנון המוסכם, כך שאדם המבקש לרכוש יחידה בבית המשותף, ולהיות חבר במעגל האנשים הזכאים ליהנות מהרכוש המשותף, והחייבים לשאת בהוצאות אחזקתו התקינה, יכול לדעת מראש, מה היא חוקת הבית, כיצד הוא מתנהל, מהן הן זכויותיו וחובותיו, ומהו הנטל המוטל עליו".

77. על מעמדו של התקנון המוסכם של הבית המשותף עמדה פסיקת בית המשפט העליון כבר בדנ"א 20/73 יעקב שמע נ' נחמה סדובסקי, ו-21 אח', כח (1) 730, כד: "עיקרו ומטרתו של התקנון הוא להשכין שלום בין דיירי בית משותף ולאפשר חייהם בצוותא תוך כדי שמירת זכויות כולם גם יחד; מכאן התקנה שאיש מהם אינו יכול להביא כל שינוי שיש בו כדי להפחית מערך הדירה של שכנו אלא בהסכמתו של אותו השכן. אמת נכון הדבר שהמביא את השינוי עושה בתוך שלו בלבד; אבל זכות העשייה בתוך שלו, אף מכוח בעלות, כפופה להגבלות לפי דין או לפי הסכם (סעיף 2 לחוק המקרקעין) ואין בזכות הבעלות כשלעצמה כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי-נוחות לאחר (סעיף 14, שם). זכות הבעלות בדירה בבית משותף כפופה, לפי התקנון (יכול לפי התקנון המצוי על-פי דין, ויכול לפי תקנון על-פי הסכם)...או שתפצה את שכנך לפני המעשה ותקבל הסכמתו לעשיית "המטרד" העלול להפחית מערך דירתו, ואז תוכל לעשות בתוך שלך כרצונך; או שלא קיבלת הסכמתו, ואז לא תוכל לעשות את השינוי המטריד מלכתחילה."

78. מפאת חשיבותו לעניין, להלן החלק הרלבנטי מתוך סעיף 4 לתקנון המוסכם בבית המשותף:

4. הפרדה לאגפים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהתאם לאמור בסעיף 59 לחוק המקרקעין יוגדר הבית המשותף כבית מורכב בין שני אגפים:

באגף המסחרי יכללו יחידות משנה 864/1, 864/2, 864/3.
באגף המגורים יכללו יחידות משנה 864/4, 864/5, 864/6, 864/7, 864/8, 864/9,
864/10, 864/11, 864/12, 864/13, 864/14, 864/15, 864/16, 864/17, 864/18,
864/19.

- א. אנו קובעים כי הרכוש המשותף שבתחום כל אגף, למעט חדר האשפה והקרקע, יוצמד ליחידות המשנה שבאותו אגף. (ההדגשות אינן במקור)
- ב. הוצאות החזקת הרכוש המשותף שבתחום כל אגף יחולקו בין יחידות המשנה שבאותו אגף בהתאם לשטח הרצפה של כל יחידה ביחס לשטח הרצפה של כל היחידות שבאותו אגף.
- ג. בעלי היחידות בכל אגף יקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לצורך ניהול עניני הרכוש המשותף שבתחום כל אגף. הנציגויות הנפרדות תבחרנה כל אחת נציג אחד ל"נציגות-על" של הבנין לשם ניהול עניני הבית המשותף המשותפים לשני האגפים."

79. התובעת מנסה לעגן יתדותיה על בסיס סעיף 4א לתקנון המוסכם. לטענת התובעת בתקנון המוסכם נקבע כי הרכוש המשותף שבאגף המסחרי יוצמד לאגף המסחרי, ואילו הרכוש המשותף שבאגף המגורים, יוצמד לאגף המגורים. כמו כן, נקבע כי רק חדר האשפה והקרקע הוגדרו כרכוש משותף לשני האגפים. משכך לטענתה, המסקנה המתבקשת מהתקנון המוסכם היא כי גם גג הקולונדה, קרי השטח שבמחלוקת, הוא חלק מרכוש משותף המוצמד לאגף המסחרי.

80. אלא שפרשנותה של התובעת לתקנון המוסכם, אינה עומדת בקנה אחד עם לשונו הברורה של התקנון המוסכם ולמעשה פרשנותה של התובעת את סעיף 4א לתקנון המוסכם אינה מתיישבת עם לשונו. שכן יש לזכור כי בהיותו של התקנון המוסכם חוזה, יש לפרשו לפי אומד דעתם המפורש של הצדדים. כאשר לשונו של החוזה היא "כלי הקיבול" של אומד דעת הצדדים, התוחם את גבולות הפרשנות ואינו מאפשר לייחס לחוזה פרשנות שאינה מתיישבת עם לשונו [דנ"א 2045/05 ארגון מגדלי ירקות-אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נגד מדינת ישראל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(נבו, 11.5.2006); ע"א 8836/07 בלמורל השקעות בע"מ נ' כהן (נבו, 23.2.2010);
ע"א 8080/16 עמודי שחף בע"מ נ. פינקל יוסף, בפסקה 12 (נבו, 8.8.2018).

81. סעיף 4 לתקנון המוסכם קבע באופן ברור כי הרכוש המשותף **שבתחום כל אגף**, למעט חדר האשפה והקרקע, יוצמד ליחידות המשנה שבאותו אגף. אין מחלוקת כי הקולונדה, אשר בנוייה הלכה למעשה על שטח שנרשמה עליו זיקת הנאה לציבור, אינה נמצאת "בתחום כל אגף". היא אינה נמצאת לא באגף המסחרי ולא באגף המגורים, ומשכך גם הגג שלה הוא השטח שבמחלוקת, לא נמצא "בתחום כל אגף". משכך פרשנותה של התובעת אינה עולה בקנה אחד עם לשונו.

82. כלומר, לשון התקנון המוסכם קובעת כי רק החלק שבתחומו של אגף ספציפי - מגורים או מסחרי - יורג ויוצמד לאותו אגף. אולם רכוש משותף שאינו כזה, קרי אינו מצוי בתחומי אגף ספציפי, יהיה שייך לרכוש המשותף הכללי המשותף לשני האגפים. אולם אין מחלוקת כי השטח שבמחלוקת לא נמצא בתחומו של אגף ספציפי זה או אחר, ומשכך ממילא אין הוא שייך לא לאגף המסחרי ולא לאגף המגורים.

83. למעשה לו תתקבל טענת התובעת לפרשנותה את התקנון המוסכם, משמעות הדבר שרק חדר האשפה והקרקע, מהווים רכוש משותף כללי לשני האגפים. אלא שטענה זו אינה מדויקת מבחינה עובדתית. לבית המשותף מושא המחלוקת רכוש משותף נוסף מעבר לקרקע ולחדר האשפה, אשר משותף לשני האגפים כדוגמת שער חשמלי, מערכת כיבוי אש ועוד (ראו פסק דין בתיק 573/19 צורף כנספח 5 לתצהיר הנתבעת 2). אציין כי לא נעלמה מעיני טענת התובעת כי פסק הדין בהליך 573/19 ניתן בקשר להסכמת הצדדים בשאלת נשיאה בהוצאות הבית המשותף ולא בקשר לנושא הקנייני.

84. יש לציין כי אף התובעת במסגרת דיון קדם המשפט, הודתה בהגינותה כי "השטח לא מוגדר כמוצמד לאגף המגורים או לאגף המסחרי" (ראו פרוטוקול דיון קדם המשפט בעמ' 5 ש' 21). וכמו כן כי "השטח הזה שאליו פלשו אגף המגורים במרפסות זה שטח שלא כתוב בשום מקום למי הוצמד, למי הוא שייך." (עמ' 4 ש' 19-20 לפרוטוקול דיון קדם המשפט).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

85. וכן, עיון בחוזה המכר במסגרתו רכשה התובעת את האגף המסחרי בתאריך 30.4.2007 (נספח ב' לכתב ההגנה), מעלה כי הממכר המהווה את האגף המסחרי בשלמותו הוא: "שלוש חנויות, אשר לכל אחת מהן צמוד מרתף, וכן גלריה הצמודה לאחת החנויות, וכן ארבע חנויות הצמודות לחנויות הנ"ל, ברחוב סוקולוב 16, הוד השרון..." כלומר, אף הסכם המכר מכוחו קנתה התובעת את האגף המסחרי, שותק בכל הקשור לשטח שבמחלוקת. וכידוע אין אדם יכול להעביר זכויות רבות מאלה שיש לו (nemo dat quod non habet), ויש בכך כדי להחליש את טענות התובעת.

86. לפני סיום חלק זה יצוין כי אף על פי שנטל ההוכחה מוטל על התובעת, היא לא ראתה לנכון לזמן לעדות עדים רלבנטיים, כדוגמת הקבלן שאיתו נחתם הסכם המכר, או לצרף אסמכתה המעידה על כך שהשטח שבמחלוקת שייך לאגף המסחרי. כך למשל, דבר לא מנע מהתובעת לצרף אסמכתה מחברת הביטוח אשר מבטחת עבורה את המבנה, כדי להיווכח אם אכן, החלק שבמחלוקת מבוטח על ידי ומאומת, אסמכתה אובייקטיבית זו, יכולה הייתה לסייע לתובעת להוכיח את טענותיה. כידוע, הימנעות בעל דין מהבאת ראיה רלוונטית האמורה לשמש לטובתו, מובילה ככלל למסקנה כי אילו הובאה היתה פועלת נגדו [ע"א 8294/14 רוני גנגינה ואח' נ' פקיד שומה פתח תקוה, בפסקה 24 (נבו, 20.3.2018); ע"א 3886/12 זאב שרון קבלנות בנין ועפר בע"מ נ' מנהל מע"מ פסקה 34 (26.8.2014); ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו, פ"ד מה(4) 651 (1991)].

משמעות פסק הדין משנת 2019 והאם חל השתק פלוגתא בנושא המחלוקת

87. כאמור, לטענת התובעת, פסק הדין משנת 2019 - שניתן כאמור על ידי כב' המפקחת הבכירה (כתוארה אז) טלי להב - קבע באופן חלוט קביעות אשר למעשה יש בהן כדי לחייב גם בהליך הנוכחי, ולקבוע כי השטח שבמחלוקת שייך לרכוש המשותף של האגף המסחרי.

88. התובעת הפנתה לסעיפים 33-36 לפסק הדין משנת 2019 אשר במסגרתם לטענתה, ובהסתמך על סעיף 4א לתקנון המוסכם, נקבע כי הקירות החיצוניים של הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף, הצמודים לאגף המסחרי, שייכים לרכוש המשותף של האגף המסחרי, ולכן אין התובעת צריכה להסיר את שלטי הפרסום הממוקמים בחלק זה.

89. לטענת התובעת, פסק הדין החלוט מסדיר את ההצמדות, והמסקנה היא שהקולונדה המסחרית מהווה הצמדה של האגף המסחרי כחלק מהרכוש המשותף של האגף המסחרי (סעיף 46 לכתב התביעה).

90. אלא שדין טענת התובעת להידחות. הכלל בדבר השתק פלוגתא, מקים מחסום דיוני בפני בעל דין המבקש להתדיין פעם נוספת על פלוגתא שכבר נדונה והוכרעה בפסק דין קודם, גם אם ההתדיינות הנוספת מבוססת על עילת תביעה שונה. כלל זה ידוע בכינויו הלטיני כ-"Res judicata" ומוצא את תחולתו גם במשפט המשווה בו הוא ידוע גם כ-"claim preclusion".

91. טעמו העיקרי של השתק הפלוגתא הוא "למנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהשיב את יריבו בבית המשפט באותו עניין; בד בבד, יש בו כדי לסייע במניעת מקרים של מתן הכרעות סותרות על ידי המערכת השיפוטית" (ע"א 3097/02 מלמד נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית, פ"ד נח(5) 511, 519 (2004)).

92. בפסק הדין בעניין ע"א 1041/97 סררו נ' נעלי תומרס בע"מ, פ"ד נד(1) 642, 650 (2000) (להלן-"הלכת סררו"), עמד בית המשפט העליון על ארבעת התנאים אשר בהתקיימם יחול השתק פלוגתא – והם: "ראשית, הפלוגתא העולה בכל אחת מההתדיינות הינה אותה פלוגתא, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים; שנית, התקיים דיון בין הצדדים באותה פלוגתא במסגרת ההתדיינות הראשונה, ולצד שנגדו מועלית טענת השתק בהתדיינות השנייה היה יומו בבית המשפט ביחס לאותה פלוגתא; שלישית, ההתדיינות הסתיימה בהכרעה מפורשת או מכללא של בית המשפט באותה פלוגתא - בקביעת ממצא פוזיטיבי, להבדיל ממצא הנובע מהעדר הוכחה; ורביעית, ההכרעה בהתדיינות הראשונה היתה חיונית לצורך פסק הדין שניתן במסגרתה."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

93. יצוין כי כלל השתק הפלוגתא יכול שיחסום גם מי שלא היה בעל דין ישיר בהליך הראשון ובתנאי שקיימת בינו לבין בעל הדין בהליך הראשון "קרבה משפטית" כזו ממנה ניתן להסיק כי האינטרס של אותו בעל-דין בא לביטוי בפסק הדין הראשון [רע"א 10353/05 **צרפתי צבי בע"מ נ' עירית מודיעין** (נבו 17.8.06); מ' בן-יאיר **"הרחבת תחולתו של מעשה בית דין על מי שלא היה צד להליך"** ספר יצחק כהן (בעריכת מ' אלון, תשמ"ט), 302-310].

94. קרבה משפטית אפשר לעתים לראות גם בבעלי מניות אל מול החברה שבה הם מחזיקים, וכך אם יינתן פסק דין נגד החברה (או נגד בעלי המניות) בהליך הראשון, וככל שמתקיימים שאר התנאים שנסקרו לעיל - הרי שבהליך השני עלולים להיות מושתקים בעלי המניות (או החברה) מלטעון טענות וזאת בשל "הקרבה המשפטית" שיש ביניהם (ע"א 7401/00 **יחזקאלי נ' עו"ד גלוסקה, כונס נכסים** בעמ' 303-304 (נבו, 25.11.02). כשמגמת הפסיקה היא להרחיב את התנאי של זהות הצדדים, וכך בהתאם לפסיקה "הקרבה המשפטית" נתפסת כקירבה "עניינית" המקיימת "קשר של ממש" לעניינו של בעל דין העומד מאותו צד של המתרס נגד בעל הדין המשותף לשני ההליכים כך שקרבה משפטית זו יכולה להיווצר, בין היתר, בזכות קשרים משפחתיים או מסחריים עם בעל הדין הקודם, **מכוח נציגות**, או מכוח זיקה משותפת לעניין כספי משותף.

95. **ובמיושם לעניינו** – מקובלת עלי טענת הנתבעים לפיה פסק הדין משנת 2019, לא יוצר השתק פלוגתא, שכן ההכרעה שם בנוגע לזכויות הקנייניות של הקירות החיצוניים של הבית המשותף, ניתנה בגררא אגב הדיון בשאלת הסרת השלטים שהותקנו על גבי הקירות החיצוניים. לעניין זה נא ראו הדברים שנקבעו בעניין ע"א 7510/06 **שי תמיר נ' שלוה הסל**, בפסקה 14 (נבו 11.10.2010): **"אכן, למפקח קיימת סמכות נגררת לדון בשאלת הזכויות הקנייניות בחדר הביטחון, מכוח סעיף 76 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד-1984 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט). ... ברם בכך אין בכדי לקבוע כי הכרעה כזו שבגררא מקימה עימה גם השתק פלוגתא בנושא."**

96. וכן, עיון בפסק הדין משנת 2019 מעלה כי הצדדים בתיק שבכותרת, לא היו אותם צדדים בתיק מושא פסק הדין משנת 2019, במסגרתו התובעת הייתה "נציגות הבית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשותף מרחוב סוקולוב 16, הוד השרון-אגף המגורים, אשר אינה צד להליך שלפניי, בעוד הנתבעים בהליך שלפניי לא היו צדדים לפסק הדין משנת 2019 – ויודגש כי איני קובע מסמרות לעניין "הקרבה המשפטית" שבין הצדדים - אלא שלא נדונה כלל הפלוגתא מושא המחלוקת שבין הצדדים כאן. נושא הקולונדה והשטח שבמחלוקת לא נדון, אף לא ברמז במסגרת פסק הדין משנת 2019. כעולה מסעיף 30 לפסק הדין משנת 2019, הפלוגתא עסקה ב"סילוק ופירוק שלטי פרסום שהורכבו על ידיה על גבי הקיר החיצוני הצדדי המשותף של הבניין והשבת הרכוש המשותף לקדמותו". מה עוד שהקולונדה עצמה צמודה לבניין המשותף כהמשכו ומשמשת כקירו לשטח עם זיקת הנאה לציבור אך אינה שטח משותף מוצמד לאף אחד מהאגפים. משפסק הדין לא דן בפלוגתא שבמחלוקת – ובוודאי לא דן בה **על רכיביה העובדתיים והמשפטיים** - לא התקיימו התנאים שנקבעו בהלכת סררו. משכך דין טענת התובעת להידחות.

לסיכום חלק זה

97. לאור האמור לעיל, אני דוחה את טענת התובעת לפיה השטח שבמחלוקת שייך לאגף המסחרי. בשל מסקנה זו, השטח שבמחלוקת שייך לרכוש המשותף הכללי, ומשכך דין טענת התובעת, לסילוק ידם של הנתבעים להידחות.

האם הנתבעים הוכיחו כי הם עמדו בתנאי סימן ג'1 לעניין הרחבת דירתם?

98. לטענת התובעת, הנתבעים לא עמדו בתנאים להרחבת מרפסתם כדרישת סימן ג'1 לחוק המקרקעין. ראשית, הנתבעים לא הביאו לעדות את כל הדיירים אשר חתמו על ההסכמות, ובכך נמנעה מהתובעת לחקור אותם על כך בחקירה הנגדית. שנית, ההסכמות אינן מפורטות כדרישת תנאי סימן ג'1 לחוק המקרקעין. שלישית הנתבעים לא הציגו היתר בנייה לביצוע ההרחבה, שהוא תנאי הכרחי ומקדים להליך הקנייני שנבחן כאן. ורביעית מטרתו של המחוקק בהקלה של הרחבת דירה, אינה לעודד הרחבת מרפסת ענק שכבר ממילא קיימת על גבי שטח של 16 מ"ר, אלא לעודד הרחבה של דירות צפופות, ומשכך אין מדובר בהרחבה דירה ועל כן חל סעיף 62 (א) לחוק המקרקעין המחייב הסכמה של **כל** בעלי הדירות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

99. לכך השיבו הנתבעים כי דבר לא מנע מהתובעת לזמן את חותמי ההסכמות לעדות, ההסכמות מפורטות ועונות על דרישת הדין, סימן ג'1 לא הגביל הרחבת דירה רק לדירות צפופות, ולבסוף לגבי ההיתר - אין צורך בהיתר בנייה, משלא מבוצעת כל עבודת בנייה.

100. לפני שאבחן את טענות הצדדים, מצאתי לנכון לסקור בקצרה, עקרונות יסוד רלבנטיים בקשר לביצוע הרחבה דירה כדרישת סימן ג'1 לחוק המקרקעין.

101. ככלל כל פעולה המשנה את זכויות בעלי הדירות בבית המשותף באופן מהותי דורשת הסכמת של כלל בעלי הדירות (ראו סעיף 62 (א) לחוק המקרקעין). על-מנת לצאת מהכלל, נטל ההוכחה להראות עמידה בתנאי הוראת סעיף 71ב (א) לחוק המקרקעין - שהוא חריג לכלל - חל על הנתבעים במקרה זה, שכן הם אלו המבקשים להיבנות מהוראת הסעיף הנ"ל וליהנות מהרוב המופחת שנקבע בו. שכן, כלל הוא שמי שטוען לפטור או הקלה, עליו הנטל להוכיח כי עמד בתנאי הפטור או ההקלה (ראו בשינויים המחוייבים ע"א 852/86 פ"ש ירושלים נ' מ.ל.ל. חיפה עיבוד נתונים אלקטרוניים בע"מ (נבו, 17.5.1989) .

102. במסגרת סעיף 71ב המופיע בסימן ג'1 לחוק המקרקעין, שכותרתו "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה", הסדיר המחוקק את האפשרות לבצע שינויים מסויימים ברכוש המשותף, לרבות הרחבת דירה, גם אם אין הסכמה לכך מצד כל בעלי הדירות, אלא רק מצד רוב מיוחד של בעלי הדירות.

103. מטרת הסעיף הייתה להקל על מצוקת הדיור ולאפשר ניצול יעיל יותר של הקרקע על-ידי הרחבת הדירות. זאת באמצעות הפחתת כוחו של המיעוט שלעיתים היה נוקט בעמדות סחטניות בתמורה לקבלת הסכמתו באשר להחלטות הנוגעות לרכוש המשותף שעניינן הרחבת דירה [ראו רע"א 11017/08 נתן פל נ' מרדכי ליבוביץ בפסקה 15 (נבו 16.08.2010) והאסמכתאות שם].

104. סעיף 71א לחוק המקרקעין לחוק המקרקעין מגדיר הרחבת דירה באופן הבא: **"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף"**.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

105. בהתאם לפסיקה, ולנוכח הפגיעה בזכויות הקניין של המיעוט ברכוש המשותף, יש לפרש את המונח "הרחבת דירה" בצמצום [רע"א 1462/10 דוד עטייה נ' ליאור שגיא, בפסקה 19 (נבו 02.08.2012) (להלן - "פס"ד עטייה")].

106. סעיף 71ב (א) לחוק המקרקעין, קובע כי נדרשת הסכמת מי שבבעלותם 75% מהדירות ו-66% מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, אלא אם הרחבת הדירה היא לשם בניית מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) או מרחב מוגן קומתי (ממ"ק), או אז נדרשת הסכמה מופחתת עוד יותר של מי שבבעלותם 60% מהדירות בלבד.

משמעות אי-הבאתם לעדות של מי שחתם על ההסכמה להרחבה

107. סבורני כי התובעת נפלה לכדי טעות בטענתה לפיה היה על הנתבעים להעיד או להגיש תצהירים מטעם כל מי שנתן הסכמתו להרחבה. אומנם נטל ההוכחה להראות עמידה בתנאי הסעיף חל על מי שמעוניין להרחיב את דירתו, אך ככל שמוגשת הסכמת הדיירים הפוזיטיבית בכתב, ממנה עולה כי ניתנה הסכמה מפורשת וברורה להרחבת דירה, ולא עולה כל טענה בדבר זיוף חתימה, אין צורך כי כל הדיירים שהסכימו להרחבה בכתב כאמור, יגישו בנוסף כברירת מחדל גם תצהירים או כי יובאו להעיד על ידי הצד לו חתמו. אני סבור כי מלבד הסרבול שהדבר ייצור, עלול הדבר גם "לצנן" את תכלית החוק שכאמור ראה לנכון להקל במקרים של הרחבת דירה, ולהחטיא את כוונת המחוקק. יובהר, כי אין בכך כדי למנוע מהצד המתנגד, לזמן לעדות מי מהמסכימים ככל שהוא סבור שיש בכך רלבנטיות לטענתו.

108. ובמיושם לענייננו - חתימותיהם ופרטיהם של המסכימים, היו ידועים לתובעת זה זמן רב, שכן אלו הועברו אליה עוד בתאריך כ"ז בטבת תשפ"א (11.1.2021), ואף הוגשו בשנית במסגרת תצהירי הנתבעים. כך שלא הייתה כל מניעה כי תגיש בקשה לזימונם לעדות. כך שלא מצאתי לקבל את טענת התובעת בקשר לכך.

האם ההסכמות שצירפו הנתבעים מפורטות כדרישת תנאי סימן ג' 1 לחוק המקרקעין?



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

109. לטענת התובעת, ההסכמות שצירפו הנתבעים, אינן מפורטות, ואינן עונות על דרישות הדין והפסיקה אשר דורשות הסכמה מפורשת לא רק להרחבה, אלא גם הסכמה מפורשת כי ההרחבה תהיה על חשבון הרכוש המשותף וכן הסכמה מפורשת בדבר זכויות הבניה הנדרשות להרחבת הדירה.

110. הנתבעים טוענים כי ההסכמות שצורפו מפורטות דיין. כאמור, הנתבעים צירפו הסכמות גנריות, שבכל אחת מהן, הופיע מלל זהה, להלן דוגמה של אחת ההסכמות שצורפו:

הסכמה

אני הח"מ א.א.א. א.א.א. ת.ז. 034571240, הבעלים של דירה מס' 3 בבניין ברח' סוקולוב 16 חוד השרון הידוע כגוש 6412 חלקה 864 מסכים ומאשר את הרחבת מרפסת דירה מס' 1 שבבעלות מר עציון יעקובי (תת חלקה מס' 4) ומרפסת דירה מס' 2 שבבעלות גבי אמירה גולדשמידט (תת חלקה מס' 5), בהתאם לתמונה שלהלן כך שכל השטח שלהלן יהווה חלק בלתי נפרד מדירתם:

מצב על פי טאבו-



מצב קיים



חתימה: א.א.א. א.א.א.
שם מלא+ת.ז. א.א.א. א.א.א. 034571240
תאריך: 6.1.2021

111. סעיף 71ב (א) לחוק המקרקעין, קובע כי:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

112. לאחר עיון בהסכמות שצורפו על ידי הנתבעים, אני סבור כי יש לדחות את טענת התובעת. ההסכמות שצורפו על ידי הנתבעים עונות על דרישת הסעיף, שכן במסגרתן הסכמה מפורשת של הרוב הדרוש של בעלי הדירות להרחיב את מרפסותיהם של הנתבעים. כל הסכמה כללה גם העתק מתשריט המרפסות כפי שהוא מופיע במרשם, צילום של המרפסות כפי שהן בנויות כיום, וכן אמירה מפורשת להסכמה ולאישור ההרחבות המבוקשות.

113. אומנם, דרך המלך בהצגת הסכמות, היא החתמת בעלי הדירות המסכימים על תכנית הגשה, המכונה בפי הציבור גרמושקה. כאשר בעל דירה חותם על הגרמושקה, ובהיותה תכנית הגשה מפורטת, אין ספק כי הוא מסכים לה. אולם גם במקרה שלפנינו, ההסכמות שהציגו הנתבעים, עונות על דרישת הסעיף, והן מפורטות דיין.

האם היתר בנייה לביצוע ההרחבה, הוא תנאי הכרחי להרחבת דירה לפי סימן ג'1?

114. כאמור, לטענת התובעת, משלא הציגו הנתבעים היתר בנייה מאת הרשות המקומית, לא עמדו הם בתנאי הסעיף. לטענת הנתבעים משאין מדובר בבנייה, ממילא לא נדרש כל אישור מהרשות המקומית.

115. בנושא זה, מסכים אני עם התובעת. על מי שמבקש להרחיב את דירתו, לעמוד בשני תנאים מצטברים. הסכמה מפורשת שתנאיה הובאו לעיל והיתר בנייה כדין מאת הרשות המקומית, כאשר נושא ההיתר ייבחן בעיניים "תכנוניות" ולא "קנייניות"



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(פס"ד עטייה לעיל, בפסקה 17). לעניין זה מקובלים עלי הדברים שנקבעו על ידי כב' המפקחת הבכירה על המקרקעין אושרת ארפי מוראי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 245/19 גרין חיים דב נ' שטרנבוך איטה לאה, בפסקה 23 (נבו 04.03.2021):

"למותר לציין, כי על בעל דירה המבקש להרחיב דירתו בבית המשותף לעשות כן אך בהתאם להסכמה שניתנה בידו על ידי בעלי הדירות בבית המשותף ובהתאם להיתר בניה כדיון. בבחינת תנאים מצטברים, משהסכמת בעלי דירות בבית משותף להרחבת דירה בבית המשותף מקפלת בתוכה, מניה וביה, התנאי כי הבניה תיעשה בהתאם להיתר בניה כדיון, הניתן על ידי מוסדות התכנון בישראל. כך כפי שמורנו הוראת סעיף 27(ב) לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973, תשל"ג-1973, לאמור: "חווה שהיה טעון הסכמת צד שלישי או רשיון על פי חיקוק, חזקה שקבלת ההסכמה או הרשיון הוא תנאי מתלה." בהתאמה, הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף להרחבת דירה פלונית משתכללת אך עם קבלת היתר בניה כדיון ובניה בהתאם לו, בבחינת תנאי מתלה."

116. ובמיושם לענייננו - אינני מקבל את טענת הנתבעים לפיה אין הם זקוקים להיתר בניה מאת הרשות המקומית. למצער היה על הנתבעים להציג מסמך מאת הרשות המקומית המאשר כי אין צורך בהיתר כזה. אך משלא עשו זאת הנתבעים, לא עמדו בתנאי הסעיף. יודגש כי עניין זה ייבחן, ככל שיהיה בכך צורך, לפני הגופים התכנוניים בעיניים "תכנוניות" ולא "קניניות".

האם הרחבת מרפסת מחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות?

"ישיבה במרפסת כמוה כישיבה מול הכורסה לצפייה בטלוויזיה. המרפסת היתה הטלוויזיה שלנו בשידור חי ועם שחקנים אותנטיים, מהחיים."
(רינה פרנק מיטרני "כל בית צריך מרפסת" הוצאת ידיעות אחרונות)

117. לטענת התובעת, הוראת סעיף 71ב (א) לחוק המקרקעין לא חל על הנתבעים, משום שהמחוקק ראה לנגד עיניו הרחבת דירות צפופות, ולא הרחבת מרפסות. ומשכך על



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעים לקבל הסכמת של כל בעלי הדירות. לטענת הנתבעים, גם הרחבת מרפסת, מהווה הרחבת דירה כתנאי סעיף 71ב (א) לחוק.

118. בעניין זה מסכים אני עם הנתבעים. עיון בסעיף 71ב (א) לחוק, לא מעלה כי המחוקק ראה לנכון להגבילו רק להרחבת חדרים בתוך הדירה, ודווקא להקשות על הרחבת מרפסות או הקמתן. כידוע נקודת המוצא היא לשון החוק והיא אינה נקודת הסיום, כשמבין מגוון האפשרויות הבאות בחשבון יש לבחור את זו אשר משקפת את תכליתו של החוק ואת עיקרי השיטה המשפטית [ראו למשל ע"א 165/82 **קיבוץ חצור נ' פקיד שומה רחובות**, פ"ד לט(2) 70, 74-75 (1985)]. משתכליתו של החוק להקל עם הרחבת דירה, הרי שיש לפרשו גם לטובת הרחבת המרפסת בתנאי שהיא צמודה לדירה באופן פיזי (פס"ד עטייה לעיל).

119. אף בפסיקה נקבע כי הקמת מרפסת תחשב כ"הרחבת דירה" אשר חלה עליה הוראת סעיף 71ב (א) לחוק המקרקעין, לעניין הרוב הדרוש להקמתה. כך למשל נקבע בעניין עש"א (מחוזי חי') 3181-09-13 **ג'ומאנה אגבאריה המאס נ' צ'ארלי חורי** (נבו 16.06.2014) "**חיזוק לדעתנו זו, כי בניית מרפסת נכללת במסגרת הרחבת דירה המוסדרת בתיקון 18 לחוק המקרקעין, ניתן למצוא עוד בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בע"א (ירושלים) 1415/00, אברהם נ' אזרד, לא פורסם** (פורסם בנבו, 04/07/01) שם הובהרה מגמת תיקון 18 לחוק המקרקעין וצוין כי לא נמצאה בלשון החוק כל אינדיקציה לכך, שהרחבה נועדה לפתור רק בעיה של מצוקת דיור אמיתית וכי אין רמז לכך שהרחבה לא יכולה להתייחס לבניית מרפסת, שהרי כבר נפסק שמרפסת היא חלק מהדירה" [לעניין היותה של מרפסת חלק מדירה ראו ע"א (מחוזי ירושלים) 190/84 **אליצור דיבון נ' הממונה על מרשם המקרקעין תשמה** (2) 265 (1985)].

120. ובמיושם לענייננו - הקמת או הרחבת מרפסת, מהווה הרחבת דירה, לעניין הוראת סעיף 71ב (א) לחוק המקרקעין, ומשכך אין היא מצריכה הסכמת כל בעלי הדירות, אלא את הרוב הדרוש להרחבת דירה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

121. **לסיכום נושא ההרחבה** - אני מקבל את עמדת התובעת כי על הנתבעים להצטייד בהיתר בנייה מאת הרשות המקומית או למצער אישור מהרשות המקומית כי לא נדרש היתר.

122. יובהר כי אין בכך כדי לחסום באופן כלשהו את הנתבעים בעתיד. כך שכלל שיעמדו בתנאי החוק, לא תהיה להם כל מניעה להרחיב את המרפסות שלהם על גבי השטח שבמחלוקת, והכול כמובן בכפוף לכל דין.

האם הנתבעים עושים בשטח שבמחלוקת שימוש סביר?

123. כידוע כל בעל דירה בבית משותף רשאי להשתמש באופן סביר ורגיל ברכוש המשותף, בלי שיידרש להסכמת מי מבעלי הדירות בבית המשותף על מוסדותיו [ע"א 810/82 **זול בו בע"מ נ' זיידה**, פ"ד לו(4) 737, 741-740 (1983); ע"א 549/73 **וינטרס נ' זמורה**, פד"י כח (1) 645; ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג **פרשקר נ' רוזנברג**, פד"י כח (2) 817; ע"א 458/82 וילנר נגד גולני **וילנר נ' גולני**, פד"י מב 49 (1); י. וייסמן, **דיני קניין - בעלות ושיתוף**, עמ' 489; ע. כהן, **בתים משותפים**, מהדורה שנייה, עמ' 42].

124. שימוש יהא סביר ורגיל ככל שעומד בתנאים המצטברים הבאים: האחד, השימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף. השני, השימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים בבית המשותף ואינו עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף [ע"א 708/72 **פרשקר נ' רוזנברג**, פ"ד כח(2) 817, 825-824 (1974); ע"א 549/73 **וינטרס נ' זמורה**, פ"ד כח(1) 645, 648-647 (1974); ע"א 698/85 **בן צור נ' ששון**, פ"ד מא(3) 144, 151-150 (1987); רע"א 7112/93 **צודלר נ' יוסף**, פ"ד מח(5) 550, 563-562 (1994); רע"א 9645/16 **איסק נ' נחמיאס**, (נבו, 10.1.2017); מ' דויטש קניין, כרך א', תשנ"ז-1997, 707-705; י. וייסמן דיני קניין- בעלות ושיתוף - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 488-490].

125. ככל שעסקינן בשימוש שאינו רגיל וסביר ברכוש המשותף, ובהעדר הוראה בחוק המקרקעין המסדירה שימוש מסוים זה ברכוש המשותף, האסיפה הכללית של בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות בבית המשותף היא המוסמכת לקבל החלטה בעניין (ראו סעיף 5(א) לתקנון המצוי).

126. **ובמיושם לעניינו** - בתביעה נטען כי הנתבעים מבצעים בשטח שבמחלוקת שימוש שאינו שימוש סביר ברכוש המשותף כתמיכה לטענתה זו, צירפה התובעת תמונות שצולמו באמצעות רחפן בהן מצולם שטח המריבה. הנתבעים הכחישו את טענת התובעת.

127. אלא שבחקירתו הנגדית, הודה עד התובעת כי התמונות שצורפו על ידו לתצהירו, לא רק שלא צולמו על ידו וכי אינו זוכר לומר מי צילם אותן, אלא הן צולמו לפני כארבע שנים (עמ' 3 לפרוטוקול דיון ההוכחות ש' 39-48).

128. משכך, ומשחלף זמן כה רב, אין בתמונות אלו כדי לשקף את המציאות, למצער בתקופה בסמוך להגשת התביעה. וכן, בחקירה הנגדית לא נסתרו טענות הנתבעים בקשר עם השימוש שנעשה על ידם בשטח שבמחלוקת (ראו למשל עמ' 3 לפרוטוקול דיון ההוכחות ש' 34-35), לרבות טענתם כי הם אינם מונעים מיתר בעלי הדירות להשתמש בשטח שבמחלוקת, ואף שטח זה, משמש את דיירי הבניין לכינוס אסיפת דיירים או מסיבות ימי הולדת ופעילויות שונות נוספות (ראו תצהיר תשובה לשאלון, נספח 15 לתצהיר התובעת).

129. עוד יש לזכור כי השטח שבמחלוקת, הוא אומנם רכוש משותף, אך הגישה היחידה אליו היא משטח דירת הנתבעים. וכן, לטענת הנתבעים שלא נסתרה על ידי התובעת, היה הדבר כך מאז אכלוס הבניין. לפיכך, ובהתחשב במבחנים שנקבעו בפסיקה, ובהתחשב בייחודיות השטח שבמחלוקת, ומשלא נסתרה טענת הנתבעים כי מלבד עציצים ואדניות הם אינם משתמשים באופן ייחודי ברכוש המשותף, לא מצאתי לקבל את טענות התובעת, בדבר השימוש שמבצעים הנתבעים בשטח שבמחלוקת.

130. עם זאת, ובהתאם לסעיף 5 (א) לתקנון המצוי, אשר קובע כי "**בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף**". ובשל הנסיבות המיוחדות של מיקום השטח שבמחלוקת, נכון יהיה כי האסיפה הכללית של בעלי הדירות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בבית המשותף שהיא המוסמכת לקבל החלטה בעניין, תתכנס ותקבל החלטה מסודרת, אילו שימושים בדיוק יכולים להתבצע בשטח שבמחלוקת.

131. **לסיכום נושא זה** - התובעת לא הוכיחה כי הנתבעים מבצעים שימוש ייחודי שאינו שימוש סביר בשטח שבמחלוקת, ומנגד מהראיות שהוצגו לי, ומשמיעת עדויות הנתבעים התרשמתי כי השימוש שנעשה על ידם הוא שימוש סביר, בנסיבות המקום והזמן ובהתחשב בנסיבות המיוחדות של מיקום השטח שבמחלוקת והעובדה כי הגישה היחידה לשטח שבמחלוקת היא מדירתם של הנתבעים, לא מצאתי לקבל את טענת התובעת בעניין זה. עם זאת, בהתאם לסעיף 5(א) לתקנון המצוי, באסיפה בעלי הדירות הקרובה, על הנתבעים להעלות את נושא השימוש בשטח שבמחלוקת, לפני האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף כאחד מהנושאים שעל סדר היום, כדי שתקבל החלטה מסודרת לעניין השימוש שייעשה על ידי הנתבעים בשטח שבמחלוקת, והכול תוך התחשבות לנסיבותיו המיוחדות.

האם יש להורות על הסרת המצלמות שהותקנו לטענת התובעת על גבי הקירות השייכים לאגף המסחרי?

132. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, ובחנתי את עדויותיהם ואת ראיותיהם לעניין זה, החלטתי לדחות את הסעד המבוקש על ידי התובעת, בדבר הסרת המצלמות. להלן-נימוקיי.

133. ראשית, התובעת לא הוכיחה כי המצלמות ממוקמות על שטח שהוא באגף המסחרי, וזאת אף על פי שהנטל להוכיח זאת, מוטל על כתפיה.

134. שנית, אין מחלוקת כי המצלמות הותקנו כבר בשנת 2016. עוד אין מחלוקת כי נציג התובעת, מר יצחק רייסקין, היה מודע לכל המאוחר בתאריך ו' בשבט תשע"ו (16.1.2016) על התקנת המצלמות ואף לאחר שעודכן על אודות התקנת המצלמות ומיקומן המדויק, השיב באלו המילים: "תודה על העדכון" (ראו נספח 15 לתצהיר הנתבעת 2 - דוא"ל ששלח נציג התובעת, מר רייסקין. יצוין כי אף בחקירתו הנגדית לא הכחיש עד התובעת את התרחשות הדברים (עמ' 4 לפרוטוקול דיון ההוכחות ש' 5-3).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

135. עוד אין מחלוקת כי מחודש ינואר 2016 ועד עתה, התנהלו בין הצדדים מספר הליכים משפטיים שחלקן יזמה התובעת (ראו סקירת ההליכים המשפטיים בסעיף 3 לתצהירה של הנתבעת 2). כך למשל פסק הדין המשלים משנת 2019 שנדון לעיל, ניתן גם במסגרת תיק 319/16, שעניינו תביעה שהגישה התובעת נגד הנציגות לאחר שכבר נודע לתובעת על התקנת המצלמות ועל מיקומן, אולם היא לא מצאה לנכון להעלות סעד זה, במסגרת התביעה שהגישה נגד בעלי הדירות, ואף לא בקשה לפצל את סעדיה.

136. תקנות סדר הדין האזרחי הן הקודמות והן הנוכחיות (תקנה 45 לתקנה 45 תקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 תשמ"ד-1984; תקנה 25 לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט 2018 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט 2018 2018) מחייבות כי מלוא המחלוקות בין הצדדים יסתיימו בדיון אחד כל זאת כדי למנוע ריבוי של התדיינויות באותו העניין, למנוע בזבוז של זמן שיפוטי, לייעל את בירור המחלוקות ולמנוע סיכון של הכרעות סותרות.

137. זו גם הסיבה, שעל התובע להצביע על אינטרס מיוחד לכך בנסיבות העניין, כדי שיינתן לו לפצל את סעדיו (ראו למשל ע"א 409/78 גולן ואח' נגד פרקש ואח' גולן ואח' נ פרקש ואח' פ"ד לד (1) 813, 819; ע"א 571/88 בנייני אפל בע"מ נ' סתוי ואחר 'בנייני אפל בע"מ נ' סתוי ואח' פ"ד מד (3) 636, 642; רע"א 1399/11 קופת עליה-אגודה שיתופית לאשראי בע"מ נ' לזרום חברה קבלנית לבנין ופתוח קופת עליה - אגודה שיתופית לאשראי בע"מ נ' לזרום חברה קבלנית לבנין ופיתוח בע"מ (נבו, 19.1.2012)).

138. אלא שבמקרה שלפנינו לא הוגשה בעבר בקשה לפיצול סעדים- וממילא לא ניתנה גם - כל החלטה המתירה לתובעת לפצל את סעדיה, על מנת שתוכל לתבוע בהליך זה את הנתבעים בסעד שעילתו הייתה ידועה לה, כבר מחודש ינואר 2016. הדברים מקבלים משנה תוקף, לאור ההליכים המשפטיים הרבים שנוהלו החל משנת 2017 בין הצדדים. משכך יש לדחות את הסעד המבוקש על ידה להסיר את המצלמות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לסיכום:

139. השטח שבמחלוקת הוא רכוש משותף לשני האגפים ולא רכוש המוצמד לאגף המסחרי. לא הוכח כי הנתבעים מבצעים שימוש שאינו שימוש סביר ברכוש המשותף, עם זאת על הנתבעים להעלות את נושא השימוש בשטח שמחלוקת לדיון באסיפה הכללית השנתית הקרובה, בה יוחלט אילו שימושים ייעשו בשטח שבמחלוקת, בהתייחס לנסיבותיו המיוחדות כפי שפורטו לעיל. משכך, נדחה הסעד לסילוק ידם של הנתבעים מהשטח שבמחלוקת.

140. הנתבעים לא הוכיחו עמידתם בתנאי סעיף 71ב לחוק המקרקעין, לעניין הרחבת המרפסת שכן אין בידם היתר בנייה או אישור אחר מהרשות המקומית כפי שהוסבר לעיל, תוך שיודגש כי עניין זה ייבחן, ככל שיהיה בכך צורך לפני הגופים התכנוניים. עם זאת, אין בכך כדי למנוע מהם בעתיד את הניסיון לעמוד בתנאי הסעיף, כפי שפורט לעיל.

141. הסעד המבוקש על ידי התובעת להסרת המצלמות, נדחה.

הוצאות ההליך

142. אשר להוצאות המשפט, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

143. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן - "התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

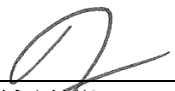
144. במסגרת בג"ץ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ**

נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשייה המסחר (נבו 30.06.2005), נותחו על ידי כב' הרשם (כתוארו אז) יגאל מרזל, תכליות חיוב בעל דין בהוצאות רעהו, כאשר המסקנה הייתה כי אמת המידה הנכונה לחיוב בהוצאות הוא כי ההוצאות צריכות להיות סבירות, הכרחיות ומידתיות. במסגרת הקווים המנחים לשימוש באותן אמות מידה נקבע, בין השאר כי יש להתחשב בהתנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; שיקול נוסף הוא הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; כמו כן יש להתחשב במורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו; השיקול האחרון המוזכר הוא חשיבות העניין בעבור בעלי הדין.

145. **ובמיושם לענייננו** - לאחר ששקלתי העניין, בשים לב לכך שלמעשה נדחו כל

הסעדים המבוקשים על ידי התובעת, ובשים לב לכך שלא התקבלו מלוא טענות הנתבעים בקשר להרחבה, ותוך מתן ביטוי לכך שבסמוך לדיון ההוכחות הוגשה על הנתבעים בקשה להעדתו של הנתבע 1 בהיוועדות חזותית, ובהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה, החלטתי לחייב התובעת, בהוצאות ההליך לרבות בשכ"ט עו"ד בסכום כולל של 16,000 ₪, שישולמו לנתבעים 1-2 בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין עד ליום התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים, בדואר רשום עם אישורי מסירה. ניתן היום, א' אלול תשפ"א, 09 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח - תקווה